

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados

Direitos do titular dos dados

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S11A3



Exposição



Objetivos da Aula

- Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



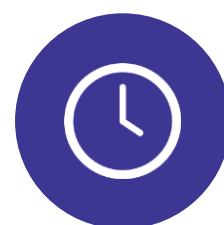
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados, e como aplicá-los na construção de algoritmos de Inteligência Artificial.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações.
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da Aula

50 minutos

Aplicando os direitos do titular na prática

Conceitos-chave para a introdução

Estes direitos são fundamentais para a proteção da privacidade e a autonomia individual. Por exemplo, ao navegar em redes sociais, fazer compras on-line ou usar aplicativos, os usuários exercem seus direitos de acessar e controlar como suas informações pessoais são usadas.

Para as empresas, respeitar esses direitos não é apenas uma questão de conformidade legal, mas também uma parte crucial da ética empresarial e da construção de confiança com os clientes. **Violações desses direitos podem resultar em penalidades significativas sob leis como o GDPR na União Europeia e a LGPD no Brasil, além de danos à reputação da empresa.**



Na prática

Os direitos do titular incluem solicitar acesso a dados pessoais armazenados por uma empresa, pedir correções em caso de erros ou, até mesmo, solicitar a exclusão de dados (direito ao esquecimento) quando não são mais necessários ou se o processamento não tem base legal.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: "DataHealth – Navegando pelos desafios de privacidade"

Contexto

"DataHealth" é um popular aplicativo de monitoramento de saúde que coleta uma vasta gama de dados pessoais, incluindo históricos médicos detalhados, hábitos de vida, localização em tempo real e dados de atividades físicas.

Recentemente, a empresa anunciou uma nova parceria com organizações de pesquisa médica, com as quais pretende compartilhar dados dos usuários para estudos avançados em saúde pública. Isso gerou preocupações entre os usuários sobre a privacidade e o uso de seus dados.



40 minutos



Em grupos

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso

Estudo de caso: "DataHealth – Navegando pelos desafios de privacidade"

Desafios complexos

Consentimento vago: a revisão da política de privacidade revela que o consentimento para o compartilhamento de dados foi obtido de forma vaga, usando linguagem complexa e sem destaque para o compartilhamento de dados com terceiros.

Solicitações de acesso e retificação inundam o suporte: muitos usuários, preocupados com a precisão de seus dados, inundam o suporte ao cliente com solicitações de acesso e retificação. A equipe de suporte está sobrecarregada e os processos atuais são inadequados para lidar com o volume de pedidos.

Demanda pelo direito ao esquecimento: um número significativo de usuários, descontentes com a perspectiva de compartilhamento de seus dados, exerce o direito ao esquecimento, solicitando a exclusão total de seus perfis e dados associados.

Decisões automatizadas baseadas em dados: alguns usuários expressam preocupações sobre como o DataHealth utiliza algoritmos para personalizar recomendações de saúde, questionando a transparência e a possibilidade de contestar decisões automatizadas.



© Getty Images

Momento
de **debate**

Vamos
fazer uma
atividade



40 minutos.



Em grupo.

Estudo de caso

Questões para o debate:

1. **Consentimento e transparência:** analise o processo de consentimento utilizado pelo DataHealth. Como a empresa poderia melhorar a clareza e a transparência ao obter consentimento para o compartilhamento de dados com terceiros? Proporcionem recomendações específicas.
2. **Gerenciando direitos de acesso e retificação:** desenvolva um plano de ação para o DataHealth gerenciar eficientemente o grande volume de solicitações de acesso e retificação. Considerem aspectos como recursos de TI, treinamento de equipe e comunicação com usuários.
3. **Implementando o direito ao esquecimento:** como o DataHealth deve proceder para cumprir as solicitações de esquecimento de dados? Discutam as implicações legais, técnicas e éticas.
4. **Decisões automatizadas e direito de contestação:** avalie as práticas do DataHealth em relação às decisões automatizadas baseadas em dados dos usuários. Como a empresa pode garantir transparência e fornecer aos usuários uma maneira de contestar ou solicitar revisão dessas decisões?

Em grupo, proponham, para cada questão, uma solução e o que deveria ter sido feito no caso apresentado. Elaborem as respostas e enviem pelo meio que o professor indicar.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A aplicação prática dos direitos do titular dos dados, destacando a relevância desses direitos na vida cotidiana e nas operações empresariais;
- 2** O estudo de caso do "DataHealth", considerando desafios reais, como consentimento para uso de dados, solicitações de acesso e retificação, e a execução do direito ao esquecimento;
- 3** As soluções práticas para o estudo de caso proposto, sugerindo melhorias no processo de consentimento, eficiência no atendimento de solicitações de dados e mecanismos para garantir decisões automatizadas justas e transparentes.



Saiba mais

A área de Desenvolvimento Seguro é de extrema importância no cenário atual, em que a segurança de software é uma das principais preocupações das organizações. Levando em consideração o ciclo de desenvolvimento de software seguro, também conhecido como *Secure Software Development Life Cycle* (SSDLC), muitas organizações ainda optam por fazer validações de segurança somente nas últimas fases dos projetos, o que pode gerar um custo de correção maior, caso as vulnerabilidades não sejam tratadas desde a fase inicial de requisitos. Saiba mais:

ALURA. *Desenvolvimento Seguro*. Aprenda Desenvolvimento Seguro, aplicando medidas de segurança no ciclo de desenvolvimento de software!. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/formacao-desenvolvimento-seguro>. Acesso em: 1 mar. 2024.

Referências da aula

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 1 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Perguntas frequentes – ANPD, 2021*. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 1 mar. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de Proteção de Dados Pessoais – Fundamentos da LGPD*. São Paulo: Forense, 2022.

MALDONADO, V. N. *LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Manual de Implementação*. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**